

1501692-23.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... interrogados em juízo e FELIPE DA SILVA negou o tráfico de drogas, enquanto a ré BRUNA DE OLIVEIRA GONÇALVES foi ouvida em juízo e confessou o tráfico de drogas, mas afastou a participação do réu Felipe.

A autoria criminosa com fins de mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma incontestada em relação à ré Bruna de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

1501692-23.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501692-23.2021.8.26.0616 - Controle: 2021/001492

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DA SILVA e outro

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, Kátia Borges Santos Souza, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Vistos.

FELIPE DA SILVA, BRUNA DE OLIVEIRA GONÇALVES e Ivani Soares Martins foram denunciados, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia no dia 29 de julho de 2021, por volta das 17h00min, durante estado de calamidade pública, decorrente da Pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 10 de março de 2020), na Rua Ipê, altura do nº 100, bairro Jardim do Ipês, nesta cidade e Comarca, os denunciados, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo e transportavam, para fins de tráfico, sem autorização, 2.500 porções de crack (com peso líquido de 657,83 gramas), 3.100 porções de cocaína (com peso de 1.823 gramas), 337 porções de maconha (com peso de 1.287 gramas) e 450 frascos de "lança-perfume" (com peso de 9.000ml), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 76/77 e laudo de constatação a fls. 82/87.

Segundo o apurado, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, deliberaram por praticarem o comércio de entorpecentes.

Para tanto, FELIPE forneceu os entorpecentes às denunciadas que, por sua vez,

acondicionaram as drogas acima referidas no interior de bolsas, com a finalidade de distribuição a terceiros.

Ocorre que policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informações de que as denunciadas haviam acabado de deixar a residência de nº 48, na Rua Silene, na posse de bolsas contendo entorpecentes no seu interior.

Assim é que, diante das informações, os agentes estatais encontraram BRUNA na posse de uma bolsa que trazia consigo, abordando-a. No interior da bolsa citada, os policiais encontraram cerca de 2.100 porções de cocaína, 337 porções de maconha, 150 porções de lança-perfume e 1.500 pedras de crack.

Indagada informalmente, BRUNA afirmou que havia retirado as drogas em um imóvel no endereço supracitado, de um indivíduo de alcunha "Felipe".

Na sequência, os militares localizaram a outra mulher, cerca de cinquenta metros adiante, trazendo consigo também uma bolsa, de modo que a abordaram e identificaram se tratar de IVANI. No interior de sua bolsa, os agentes estatais lograram êxito em encontrar mais 1.000 porções de cocaína, 1.000 porções de crack, 300 porções de lança-perfume e quantia de R\$ 340,00, dinheiro auferido com a prática do tráfico. Indagada informalmente, IVANI afirmou que estava aguardando um telefonema para saber o destino dos entorpecentes, acrescentando que havia os retirado no mesmo imóvel já citado, de um indivíduo identificado como "Felipe".

Na sequência, os militares se dirigiram ao endereço mencionado pelas denunciadas, ocasião em que visualizaram um indivíduo pulando o muro e fugindo pela rua trás, todavia, foi devidamente alcançado, abordado e identificado como o denunciado FELIPE. Indagado informalmente, o denunciado afirmou que era morador da residência de nº 48 e que havia alugado o imóvel para armazenamento e distribuição de droga.

Diante de tal situação, os denunciados foram conduzidos ao Distrito Policial.

Regularmente notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 210/212 - Felipe, 228/237 - Bruna), tendo sido o feito desmembrado em relação a ré Ivani Soares Martins, (fls. 283). A denúncia foi recebida em (fls. 299/303). Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado o réu. As partes manifestaram-se em alegações finais.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ação penal é procedente em parte (afasto o estado de calamidade e não há prova suficiente em relação ao acusado Felipe).

Ausentes preliminares dignas de nota. Passo, nesta oportunidade, à análise do íterim meritório. A materialidade criminosa se corrobora sem espreque de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão, além dos laudos periciais encartados aos autos às fls. 373/382.

Os réus foram interrogados em juízo e FELIPE DA SILVA negou o tráfico de drogas, enquanto a ré BRUNA DE OLIVEIRA GONÇALVES foi ouvida em juízo e confessou o tráfico de drogas, mas afastou a participação do réu Felipe.

A autoria criminosa com fins de mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma incontestes em relação à ré Bruna de Oliveira.

De outra parte, não houve prova suficiente em relação ao réu Felipe.

Os policiais militares MARCIO PEREIRA DOS SANTOS e MARCO ANTONIO BARBOSA foram uníssonos ao afirmar em patrulhamento pelo local dos fatos, um homem não identificado informou que duas mulheres tinham acabado de sair de uma residência, cada uma com uma bolsa, sendo uma bolsa vermelha e outra, rosa e que teria drogas ilícitas nelas. Que em breve patrulhamento se depararam com uma mulher com uma bolsa vermelha, sendo abordada e identificada como sendo Bruna de Oliveira Gonçalves. Que em revista na bolsa, viram que havia substâncias aparentando ser drogas, sendo posteriormente contabilizado 2100 (dois mil e cem) porções com substância aparentando ser cocaína, 337 (trezentos e trinta e sete) porções com substância aparentando ser maconha, 150 porções aparentando ser de lança-perfume e 1500 (mil e quinhentos) pedras, aparentando ser "crack". Questionada, Bruna disse que havia retirado as drogas no endereço Rua Silene, 48, de um indivíduo de prenome Felipe, para distribuir em pontos de drogas em Mogi das Cruzes. Que na sequência, visualizaram outra mulher a uns 50 metros adiante, segurando uma bolsa rosa, sendo abordada e identificada como sendo Ivani Soares Martins. Que em busca pessoal na bolsa rosa, visualizaram substâncias aparentando ser drogas ilícitas, sendo contabilizado haver 1000 cocaína, 1000 crack, 300 lança-perfume e o valor de R\$ 340,00. Que Ivani, ao ser questionada, disse que estaria aguardando um telefonema para saber o destino das drogas. Que Ivani disse que retirou as drogas na Rua Silene, 48, do indivíduo Felipe. Diante dos fatos, pediram apoio de outras viaturas, e ao parar defronte ao numeral 48, um indivíduo pulou o muro e fugiu pela rua de trás, sendo abordado e identificado como sendo Felipe da Silva, que em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Que Felipe disse informalmente que era morador do numeral 48 e que tinha alugado o local para armazenamento e distribuição de drogas.

Os policiais militares, contudo, enfatizaram que Felipe autorizou a entrada na casa dele, mas nada de ilícito foi encontrado e que ele nada disse sobre as drogas encontradas na rua com as duas mulheres.

Ressalta-se que os policiais militares enfatizaram que nada foi encontrado com o réu Felipe e que a denúncia anônima nada dizia sobre o acusado, nem mesmo qualquer indício de droga foi encontrado na residência averiguada.

A ré Bruna confessou os fatos e afastou qualquer participação do réu Felipe no tráfico de drogas.

A testemunha de defesa do réu Felipe ALINE CAROLINE LUIZ DOS SANTOS informou que não viu os fatos, nem o momento da abordagem policial.

Passo, portanto, à dosimetria da sanção a se imposta à ré Bruna:

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a majoração da pena-base que fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

A reincidência (processo: 0000231-66.2016.8.26.0616 - fls. 108) será compensada com a confissão integral dos fatos.

Inviável a aplicação da causa de diminuição da sanção contida no §4º do artigo 33 do diploma legal, considerando a reincidência.

A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado.

O cumprimento de pena deve se ultimar no regime inicialmente fechado, haja vista que a inserção do crime de tráfico de entorpecentes no rol de assemelhados a hediondos orienta uma resposta estatal enérgica. Daí a vedação a qualquer benefício criminal, sob pena de afronta incisiva ao princípio da proporcionalidade. Ademais, a reincidência e as circunstâncias judiciais retro analisadas não são compatíveis com o início do cumprimento da pena em regime diverso do fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para ABSOLVER o réu FELIPE DA SILVA, com fundamento no art. 386, VII, CPP e, CONDENAR a ré BRUNA DE OLIVEIRA GONÇALVES, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade no patamar de 05 anos de reclusão, além de 500 dias multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Infere-se, ainda, que a garantia da ordem pública reclama a manutenção do acusado ao cárcere, durante o gozo do seu direito de recorrer. A hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame em urbs de diminuto tamanho, com uma comunidade ordeira e pacífica como Itaquaquetuba. No mais, a forma de acondicionamento da grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes orientam a imediata ressocialização, em cotejo com a condição de reincidente sob pena de que o alcance exagerado da presunção da inocência imponha gravame à também constitucional missão de salvaguardar a segurança pública.

Por fim, com fundamento no artigo 63 da Lei 11343/2006 decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal. Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se e mantido o necessário para contraprova.

Condeno a acusada ao pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESP's.

Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: (1) lançado os nomes dos acusados no rol dos culpados; (2) informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; (3) informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal.

Ainda após o trânsito em julgado, em cumprimento ao artigo 479 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, segundo o comunicado CG 05/2022, disponibilizado em 09/05/2022, verifique a serventia eventual recolhimento de fiança arbitrada, atualizando os valores recolhidos, abatendo a quantia apurada a título de pena de multa.

Nos termos do artigo 480, expeça-se certidão de sentença e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se, conforme prescrito no artigo 480, § 1º do referido Comunicado.

Nos termos do artigo 480, § 4º, após o comunicado pelo Juízo das Execuções Criminais, proceda a alteração da situação do processo no sistema, lançando-se a movimentação, Cód: 61615 - arquivado definitivamente. Com o cumprimento integral da sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias.

PRIC.

Itaquaquetuba, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Sérgio Cedano

Juiz de Direito